

1500166-18.2022.8.26.0153

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... tem passagem por alguns roubos e DANIEL por tráfico de drogas. DANIEL confessou informalmente a participação ao agente policial Renato.

A testemunha de defesa Ueliton Donizete Ricardo da Silva sustentou que é sobrinho de Fernanda e possui um estabelecimento próximo ao local em que Fernanda foi abordada. Não viu Fernanda chegando ao bar. Somente viu quando a PM a abordou, após 23 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500166-18.2022.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500166-18.2022.8.26.0153

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2112171/2022 -

DEL.POL.CRAVINHOS, 18256990 - DEL.POL.CRAVINHOS, 2112171 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

BRUNA LASSALI LUBERO RODRIGUES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

I. Relatório

BRUNA LASSALI LUBERO RODRIGUES, DANIEL HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, FERNANDA MARCOLINO RICARDO, PAULO HENRIQUE DA SILVA e REINALDO MOLEZINI TELLES foram denunciados como incurso no artigo 157 § 2º, inciso II e § 2ª-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de abril de 2022, por volta de 22h00, na Rua Cesário Mota, nº194, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Cravinhos, BRUNA LASSALI LUBERO RODRIGUES, DANIEL HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, FERNANDA MARCOLINO RICARDO, PAULO HENRIQUE DA SILVA e REINALDO MOLEZINI TELLES, qualificados respectivamente a fls. 159; 264; 136; 220 e 242, em concurso e unidade de desígnios com outros

indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito de todos 50 aparelhos de ar condicionado, dentre máquinas condensadoras e motores de ar comprimido, avaliados globalmente em R\$ 74.848,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito Reais) pertencentes à Prefeitura Municipal de Cravinhos e dois aparelhos celulares de propriedade da vítima Paulo Alves da Silva Júnior. Segundo se apurou, dias antes do crime, os réus combinaram o roubo; Paulo dirigiu-se até a residência de BRUNA e ali acertou sua participação no crime, vez que ela era vigia contratada para supervisionar a construção da sede do Poupatempo a ser instalado no local dos fatos. REINALDO também acertou sua participação pois tinha conhecimentos privilegiados sobre os bens armazenados no imóvel, vez que trabalhou como pedreiro na construção ali existente. Na data dos fatos, a ré FERNANDA cedeu seu veículo VW/GOL, placas EDV3B25 para que PAULO, DANIEL e REINALDO praticassem o delito. Por volta de 21h00, na Rua Winston Churchill, Cravinhos, os réus PAULO, DANIEL e REINALDO encontraram-se com outros dois indivíduos não identificados, ocupantes de um caminhão com placas clonadas. Em seguida, rumaram para o local do crime. A ré BRUNA, simulando a necessidade de que o vigia Paulo assinasse a lista de ponto de trabalho, entrou no imóvel à sua procura; logo após PAULO, DANIEL e REINALDO estacionaram o veículo GOL próximo ao prédio. Em seguida, os outros dois indivíduos chegaram com o caminhão caçamba e estacionaram o veículo defronte ao imóvel. Os réus então adentraram no imóvel e renderam BRUNA e o vigilante Paulo Alves. BRUNA fingiu desconhecer os réus, sendo amarrada juntamente com a vítima Paulo. Ato contínuo os indivíduos ocupantes do caminhão posicionaram o veículo na porta do prédio de modo a facilitar a subtração e então carregaram a caçamba com os aparelhos de ar condicionado. Em seguida todos fugiram. Decorrido alguns minutos BRUNA e Paulo deixaram do prédio e narraram o roubo ao vigilante Carlos Eduardo da Silva Cunha, o qual pilotava uma motocicleta e passava pelo local. Munido de informações sobre o veículo Gol utilizado na fuga dos assaltantes, Carlos percorreu as ruas da cidade, encontrando o veículo com as mesmas características informadas, inclusive de seu condutor e então anotou as placas. Conseguiu acompanhar o veículo até a rodovia; no entanto os réus entraram em uma estrada de terra, despistando a testemunha. Na mesma data, horas depois do crime, policiais militares da cidade de Serrana avistaram o veículo Gol utilizado no crime estacionado próximo a um bar, identificando a ré FERNANDA, sua irmã Daniela e sobrinha Graciela como suas ocupantes. Os policiais militares notaram que o veículo estava bastante sujo de terra, confirmando a versão da testemunha Carlos, vez que imagens do circuito de segurança demonstram que o veículo estava limpo no momento do crime. Durante as investigações foi apurada a participação dos réus e com o surgimento dos indícios de autoria foram concedidos mandados de prisão em desfavor daqueles. Perante a DD. AUTORIDADE POLICIAL, o réu PAULO confessou a prática do crime; os demais negaram participação.

Apresentada a denúncia (fls. 419/422), ela foi recebida (fls. 425/427), tendo o Ministério Público requerido seu aditamento (fls. 573), o qual foi recebido (fls. 661). Os réus foram citados e apresentaram defesa preliminar (fls. 690/698, 699/708, 709/710, 715 e 716/719). Em audiência foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas da acusação, três da defesa e interrogados os réus (fls. 900). Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, enquanto as defesas requereram a absolvição por insuficiência de provas. É o relatório.

Fundamento e decido.

É parcialmente procedente a presente ação penal.

A materialidade restou comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/09, 130/131, 150/151, 172/173, 196/198, 235/236, 258/259), relatórios de investigações e perícias nos aparelhos telefônicos (fls. 304/312, 313/322, 323/333, 334/343, 354/365, 366, 367/373, 906/909, 910/913, 914/917, 918/921, 922/925).

A autoria é certa.

Na fase policial apenas o réu Paulo confessou sua participação no roubo.

Em juízo o réu Paulo Henrique da Silva confessou que praticou o roubo. Foi

convidado para fazer um furto e preferiu não responder quem o convidou. Sabia que iriam furtar aparelhos de ar-condicionado. Seu veículo estava quebrado e por isso pegou o veículo de Fernanda sem ela saber. Teve essa liberdade pois são da mesma família. Veio sozinho para Cravinhos sendo que o veículo estava estacionado em um "espetinho". REINALDO e DANIEL e BRUNA não são seus familiares. Conhece apenas BRUNA, os outros dois não. Conhece Bruna há muito tempo, mas não tinham muito contato. Namorou uma prima de Bruna de nome Jaqueline quando adolescente. Sua participação no crime foi subir as escadas, conversou com a vítima Carlos Eduardo e não concordou que ele fosse amarrado. A ação não durou 40 minutos, a vítima deve ter se confundido. Encontraram-se em uma praça em Cravinhos com os demais que participaram da subtração. Um deles era o rapaz que chegou de caminhão, o outro encontrou em Cravinhos e prefere não indicar o terceiro. Não sabe dizer para onde as máquinas foram levadas e iria ser pago após o crime, acabou sendo preso e nada recebeu. Tem tatuagens no braço, os nomes dos pais. Subiu ao segundo andar acompanhado de outro indivíduo e este foi quem amarrou as vítimas. Não sabe dizer quanto receberia pelo crime. Bruna "ao seu entender" não tem participação no crime. Não foi quem anunciou o assalto às vítimas e não houve agressões, a vítima Carlos "achou que era até uma brincadeira". A chave do Gol costuma ficar no contato e por isso conseguiu pegar emprestado sem Fernanda saber. A ação durou cerca de uma hora e vinte minutos. O veículo já estava sujo antes de tomá-lo. Não estavam armados e foi BRUNA quem retirou a motocicleta que estava estacionada na frente do Poupatempo.

O réu Reinaldo Molezini Telles relatou que trabalhou como pintor no Poupatempo. Dos réus conhece apenas DANIEL, "da rua", têm amizade há bastante tempo. Negou participação no crime. Não sabe explicar o motivo de estar sendo acusado por este crime. O investigador Reinaldo está apenas deduzindo sua participação por ter cabelos grisalhos e por conhecer DANIEL. Acredita sofrer perseguição por parte do policial. Na data dos fatos não esteve com DANIEL em uma praça, estava em sua casa. Não sabe dizer quem praticou o crime. Quando trabalhou na obra do Poupatempo os aparelhos de ar condicionado já estavam lá, não sabendo dizer quantas máquinas havia no local.

A ré Bruna Lassali Lubero Rodrigues relatou que entre os réus conhece apenas PAULO. Não praticou o crime. Foi até o local para colher assinaturas de Carlos. Quando estava no local foi abordada por PAULO, pensou que era brincadeira. Não viu PAULO pois ficou o tempo todo de costas para a porta de saída. Em dado momento perguntaram sobre a motocicleta, desceu e a colocou em outro lugar. Eram cinco indivíduos e eles não estavam armados. Não estava com a chave da motocicleta, apenas a arrastou. Não sabe explicar o motivo de terem pedido para ela arrumar a moto que estava na rua se estavam com a chave. Não fugiu porque não sabia se eles poderiam estar armados. Conversou com o vigilante quando saíram do local e passou as informações para ele.

O réu Daniel Henrique Pinheiro de Azevedo relatou que tem passagem há 13 anos por roubo e conhece BRUNA "de vista", PAULO conhece de vista e também conhece REINALDO. Não conhece Fernanda. Confirmou que foi chamado para carregar um caminhão, não sabia que seria um roubo e que teria vítimas no local. Prefere não dizer quem o chamou. Iria carregar o caminhão com aparelhos de ar condicionado. Estava na praça conforme as filmagens e foi neste local que soube que seria um roubo. Estavam em cinco pessoas, prefere não dizer os nomes dessas pessoas, algumas não conheço. Estava no interior do veículo Gol e não sabe dizer quem seria o dono. Estavam em 3 pessoas no interior do GOL. Também havia um caminhão com motorista e ajudante e não os conhecia anteriormente. Disseram que seria um furto pois não haveria vítimas. Somente carregou o caminhão e receberia seiscentos reais. Foi até o Poupatempo com o caminhão e as outras duas pessoas permaneceram no veículo GOL.

A ré Fernanda Marcolino Ricardo sustentou ser possuidora do veículo GOL, que está em nome de terceira pessoa, com a qual tem um relacionamento, porém é quem paga o financiamento. Não tem participação no roubo. Conhece apenas PAULO, casado com sua irmã. Na data dos fatos estava em um bar com sua irmã e sobrinhas. Não cedeu o veículo para PAULO e não sabia de qualquer intenção de praticar crimes. Sempre deixa a chave no contato porque costuma perdê-la. Não apagou qualquer mensagem no

seu aparelho celular, inclusive no momento da apreensão permitiu a análise fornecendo senha. Não reparou se o veículo estava mais sujo quando os policiais chegaram. Não viu PAULO na noite dos fatos, somente foi buscá-lo mais cedo em Ribeirão Preto. Tem um filho deficiente, "acamado", que não enxerga. Trabalha como doméstica em Ribeirão Preto, mas não tem "carteira assinada".

Os réus Paulo Henrique e Daniel confessaram a participação nos crimes narrados. Os demais apresentaram versões que não se sustentam diante das provas periciais, documentais e testemunhais produzidas durante a instrução.

A vítima Paulo Alves da Silva Júnior relatou que trabalhava como vigia na sede do Poupatempo. Na data dos fatos guardou seu veículo e subiu para o pavimento superior do imóvel. Por volta das 21 horas Bruna o chamou dizendo que precisava assinar o ponto, eram 16 linhas. Enquanto assinava, dois homens subiram no Poupatempo e anunciaram o assalto, amarrando-o. Enquanto assinava Bruna desceu. Não ouviu nenhum barulho de arrombamento. Um dos homens lhe disse: "perdeu, não queremos nada de vocês, nem fazer nada com vocês." Um deles subiu e perguntou quem estava com a moto, Bruna confirmou que era ela e desceu. Viu as caixas do ar empilhadas para carregamento e somente ouviu barulho do caminhão. Assim que ouviu a porta fechando, verificou na janela e pode identificar o veículo Gol preto. Pediram socorro aos vizinhos e ao guarda que fazia ronda de motocicleta, sendo que este subiu atrás do Gol. Não viu ninguém com arma de fogo, nem deram a entender que estavam com arma escondida sob a camisa. Não sofreu agressões físicas, somente o amarraram. Tem deficiência em um dos braços e em certo momento pediu para que fosse desamarrado porque estava machucando. A função da BRUNA era levar o livro de ponto para assiná-lo, porém foi a primeira vez que ela se dirigiu ao Poupatempo. Viu dois homens subindo e quando desceram pode visualizar mais um homem. Estavam com máscara facial "de covid". Permaneceu amarrado em torno de 40 minutos. Após BRUNA descer para retirar a motocicleta, ela não mais subiu no segundo andar e quando desceu no térreo ela não estava amarrada. Confirmou que os assaltantes levaram seus dois aparelhos celulares.

A testemunha Carlos Eduardo da Silva Cunha relatou que é vigilante de uma empresa privada e, na data dos fatos por volta das 23 horas, foi abordado por BRUNA a qual relatou o crime e indicou o veículo e as características de um dos indivíduos. Visualizou o veículo e informou a placa aos colegas. Conseguiu acompanhar o veículo até a pedreira Carrascosa, porém perdeu de vista o veículo, supondo que adentraram uma estrada de terra. BRUNA foi quem o parou e relatou de início que subtraíram seu aparelho celular, não sabia da proporção real do crime. As características do veículo que foram fornecidas, além das do motorista e passageiro coincidiam, havia dois indivíduos no veículo. Havia um rapaz com BRUNA, mas não conversou com ele.

O policial militar Edvandro Knob relatou que na data dos fatos durante patrulhamento que um dos policiais de Serra Azul avistou um veículo suspeito de roubo no sentido da rodovia Ângelo Cavalheiro. Diligenciaram nas imediações da rodovia e avistou o veículo entrando em uma estrada de terra.

O policial civil Renato Sebastião Borges relatou que após identificar DANIEL nas imagens, deu cumprimento aos mandados de prisão na casa dele. A esposa estava na sala e DANIEL confessou informalmente no quarto, mas ele não quis dar detalhes, apenas disse "fiz mesmo, foi cagada minha". Disse que sua esposa não sabia do ocorrido. Foram até a sala comunicar a prisão do marido. Na delegacia ele preferiu permanecer em silêncio. Nada de ilícito foi localizado com ele ou na residência. Na residência de BRUNA também foi cumprido mandado de prisão, porém nada de ilícito foi localizado, somente o aparelho celular dela foi apreendido. Não se recorda se foi apreendido um caderno de ponto. Participou das investigações em Serrana quanto a acusada Fernanda. O veículo foi apreendido na posse de Fernanda na noite do crime. Identificaram o proprietário do GOL e ele disse que havia comprado o veículo e dado para Fernanda utilizar. Foram para a casa de Fernanda onde foram atendidos pela filha dela. A filha confirmou que a genitora era quem usava o veículo.

Confirmou que Daniela e Graziela saíram com Fernanda na data em questão com o veículo para irem a um barzinho. Foram até o local de trabalho de Graziela, a qual confirmou que estava com a irmã Fernanda e Daniela no bar para tomar cerveja. Questionada sobre o veículo, Graziela negou que o emprestou. Disse que costumaram

deixar a chave no contato e que um desconhecido poderia ter pegado o veículo sem elas saberem. Disseram que estiveram em uma chácara e por isso o veículo estava sujo, porém se contradisseram pois afirmaram que não deixaram o barzinho. Paulo é marido de Daniela e cunhado de Fernanda, então esta cedeu o veículo para Paulo, e enquanto permaneceram no bar, Paulo foi até Cravinhos e depois retornou. Diligenciaram no bar, mas não havia câmeras no local. Não há dúvidas de que o veículo utilizado no roubo era o veículo encontrado com Fernanda, por detalhes na lataria, rodas, luz de freio queimada. O veículo estava limpo quando avistado nas imagens em Cravinhos e foi encontrado sujo de terra. Tal fato foi justificado pela declaração da testemunha vigilante de que o veículo teria entrado em uma estrada de terra. Nas filmagens da praça quando o veículo Gol encontra o caminhão puderam identificar PAULO pelas suas características incomuns. REINALDO foi quem reconheceu REINALDO e DANIEL.

O investigador de polícia Reinaldo Takeo Aono relatou que as investigações foram realizadas em duas etapas. Na primeira etapa informou que teve conhecimento do roubo no dia posterior. Indivíduos haviam adentrado na sede de Poupatempo e levado aparelhos de ar condicionado. Havia suspeita sobre uma das supostas vítimas, Bruna. A sede do Poupatempo estava em obras e por isso havia vigilância durante todo o dia. No dia dos fatos, Bruna foi até o local para colher a assinatura do vigia Paulo para contagem dos dias trabalhos para fins de pagamento. Por volta de 21 horas e 30 minutos eles estavam no local quando foram abordados por um indivíduo forte, moreno. Estavam na parte superior da sede. Em dado momento um dos indivíduos teria pedido a Bruna para mudar a motocicleta de lugar, para que pudessem estacionar caminhão para carregar o material. Em seguida deixaram o local. Paulo, após perceber a saída dos autores do crime, visualizou um Gol deixando o local, com três indivíduos. Em seguida pediram ajuda a um vigilante de motocicleta, contando sobre o crime e as características do veículo. O vigilante conseguiu localizar o veículo e anotou a placa, seguindo a distância o veículo. Durante o acompanhamento do veículo o vigilante acionou a PM, mas perdeu de vista o veículo na rodovia, presumindo que o veículo entrou em alguma estrada de terra próxima da antiga pedreira existente próxima a rodovia. Posteriormente o veículo foi localizado em Serrana, na posse de mulheres, e foi apreendido administrativamente. Durante as investigações pesquisaram o veículo encontrado em Serrana, identificando proprietário de fato do veículo e ele disse que o adquiriu, mas quem utilizava era Fernanda, quem estava na noite da abordagem com o veículo. A filha de Fernanda confirmou que esta usava o veículo e também a sua tia Graziela. Esta negou ter emprestado o carro para terceira pessoa. Alegou que no dia dos fatos permaneceram em um bar, ela, Fernanda e uma amiga. O veículo encontrado em Serrana possuía características idênticas ao veículo identificado nas imagens. O veículo nas imagens estava limpo e quando foi encontrado estava sujo de terra. Fernanda forneceu versão inverossímil quanto a sujeira de terra no veículo Gol, negou novamente que emprestara o veículo para terceiros. Diante das informações apuraram que Fernanda tinha duas irmãs, sendo que Daniela, em redes sociais possuía fotos de PAULO, sujeito alto forte e com sobrepeso, idêntico a um dos indivíduos que aparecem nas imagens de via pública de Cravinhos, momentos antes do crime. Foram analisadas imagens de câmeras próxima ao Poupatempo, sendo possível visualizar toda a ação. Quanto à participação de BRUNA havia contradições entre seu depoimento e as declarações do vigia Paulo. Este disse que por 15 dias ninguém havia vindo colher sua assinatura, sendo que Bruna declarou que diariamente passava para colher a assinatura do vigia. Outra incoerência seria a coincidência de terem sido abordados bem no horário em que Bruna estava no local. Quando sai para retirar a motocicleta, o motorista do caminhão segue com ela, não há ninguém a vigiando, sendo possível sua fuga, porém fica quase três minutos fora do local sem fugir seja com a motocicleta ou a pé. Além disso, havendo cinco pessoas realizando a subtração, não havia sentido em ser justamente BRUNA a retirar a motocicleta. No momento exato em que ela chegou, de acordo com as imagens, o veículo Gol e o caminhão foram filmados em rua próxima ao do local. O veículo Gol era conduzido pelo réu PAULO, o qual desce e conversa com o motorista do caminhão. O caminhão deixa o local com o motorista com um galão de combustível. Depois o automóvel, em dado momento das

filmagens, retorna e para em ponto cego. Logo quando BRUNA adentra o Poupatempo, após segundos chega o veículo GOL, estacionando cerca de 30 metros da esquina do Poupatempo. A análise da sequência das imagens dá a certeza de que era o veículo usado no crime. Bruna passou pelo Poupatempo por volta das 19 horas e avisado Paulo que voltaria para colher a assinatura, causando suspeita. PAULO e a genitora de BRUNA eram amigos no Facebook. Em relatório suplementar sobre participação de BRUNA, primeiramente a autoridade policial representou pela prisão temporária de PAULO, BRUNA, FERNANDA, DANIELA E GABRIELA. Foram apreendidos alguns aparelhos celulares sendo que as mensagens correspondentes ao dia e horário do roubo estavam apagadas, não sendo possível a análise do conteúdo. PAULO confessou a prática do delito, negando a participação das outras mulheres. A genitora de Bruna disse que na sexta-feira anterior aos fatos, PAULO esteve na residência dela para conversar com BRUNA sobre uma motocicleta, indicando muita proximidade entre eles. PAULO é genitor de um filho de uma parente dela, indicando proximidade. As investigações também apuraram a participação de terceiros para possibilitar a entrada dos criminosos no prédio, com conhecimento prévio das características do imóvel, indicando colaboração de terceiros.

Na segunda etapa da investigação passou a reanalisar as imagens do local e das ruas próximas. Verificou uma imagem de DANIEL caminhando próximo ao local. Identificou REINALDO também pelas imagens. Conhece ambos há muito tempo e teve a certeza de que eles eram os outros dois autores que estavam na praça. Pesquisou que DANIEL e REINALDO eram amigos no Facebook. Diante das imagens, a autoridade policial representou pela prisão de ambos. Renato cumpriu o mandado de DANIEL e quando o cientificou do motivo da prisão, DANIEL admitiu informalmente a participação. REINALDO debochava que não era ele nas imagens e negava os fatos, de forma debochada. Quanto ao caminhão e automóvel, foram identificadas as placas pela alta resolução da câmera, placa de caminhão do ES, contatou delegado de Ipanema informando a participação do veículo neste roubo. Porém após análise foi constatado que o veículo que estava em Ipanema era o original, mas características observadas nas imagens, comparando-os, não se tratava do mesmo veículo, sendo um "dublê". O motorista, o proprietário e ajudante do caminhão não foram identificados. Daniel e Reinaldo são conhecidos, imagens mostram DANIEL no interior do veículo, ele e Reinaldo caminhando na rua e entrando no Poupatempo. Fernanda tinha ciência do roubo pois apagou todas as mensagens trocadas na época do crime e depois ela trocou o número do celular. Ela cedeu o veículo pois ele estava sujo de terra. Concluiu que PAULO tem um veículo, mas sem explicação veio até Cravinhos com veículo de terceiro, indicando a participação de FERNANDA. Não foi apreendida nenhuma arma de fogo. Bruna foi quem mencionou que um dos assaltantes estaria com arma de fogo. Pelas imagens da praça em que o gol estava estacionado, identificou PAULO, DANIEL E REINALDO. Paulo e Daniel estavam no veículo e Reinaldo não era o motorista do caminhão. Num primeiro momento Paulo sai com o veículo e depois retornam, e então puderam identificar PAULO, DANIEL E REINALDO quando saem todos do Gol e no caminhão. A identificação de REINALDO e DANIEL é certa pois a compleição física é a mesma. Há imagens de Daniel adentrando no imóvel e momentos depois surgem Reinaldo e o motorista do caminhão, o qual não foi identificado. Reinaldo também trabalhava na construção do Poupatempo e então tinha conhecimento da existência das máquinas de ar condicionado, o local em que estavam acondicionadas e do tamanho que deveria ter o caminhão para o carregamento rápido dos equipamentos. Nenhum equipamento subtraído foi localizado. Fernanda teria participado emprestando o veículo para que todos os outros pudessem vir até Cravinhos. O proprietário do veículo Gol declarou que emprestou o nome para o financiamento, mas era Fernanda quem utilizava o veículo, aparentemente eles mantinham relacionamento. REINALDO tem passagem por alguns roubos e DANIEL por tráfico de drogas. DANIEL confessou informalmente a participação ao agente policial Renato.

A testemunha de defesa Ueliton Donizete Ricardo da Silva sustentou que é sobrinho de Fernanda e possui um estabelecimento próximo ao local em que Fernanda foi abordada. Não viu Fernanda chegando ao bar. Somente viu quando a PM a abordou, após 23 hora e 30 minutos. Não viu onde o veículo estava estacionado, se na frente do bar ou ao lado. Não sabe dizer se o veículo estava sujo.

A testemunha de defesa Jéssica Gonçalves Ferreira declarou que estava no bar "comendo espetinho" quando a PM abordou Fernanda. Estava no bar com as duas irmãs, a sobrinha e Fernanda. Fernanda chegou com um veículo Gol e o estacionou a poucos metros abaixo do bar. Fernanda não conversou com ninguém para emprestar o veículo para terceiro. Ela apenas saiu do local para levar as crianças para descansar. Não viu o marido de uma delas no local.

A testemunha de defesa Maria Alice Bombonati Alcaide relatou que trabalha junto com BRUNA na mesma empresa. Na data dos fatos BRUNA estava trabalhando, a encontrou no Parque Ecológico pois haviam combinado de fazerem a ronda juntas, porém foram para direções opostas. Não tem conhecimento sobre qualquer fato desabonador com relação a ela. Encontraram-se no parque por volta de 19 horas. Diariamente fazem a colheita de assinatura dos profissionais que trabalham nos locais em que o serviço de segurança foi contratado.

Analisando os depoimentos do investigador Reinaldo e do vigia Paulo, a prova documental e os laudos periciais, inexiste dúvida quanto à participação, ao menos de Bruna e Reinaldo no roubo.

Conforme realçado pelo Ministério Público restou comprovado o parentesco ou amizade entre os réus: (1) Paulo já conhecida Bruna por ter mantido um relacionamento amoroso com uma prima desta; (2) Paulo é cunhado de Fernanda, esposo de Daniela; (3) Daniel conhece Bruna, Paulo e Reinaldo; (4) Bruna conhecia Paulo e mantinha com este contato por mensagens de celular; (5) Reinaldo conhece Daniel, inclusive são amigos pela rede social Facebook; (6) Paulo é amigo da genitora de Bruna pelas redes social Facebook; (7) Paulo é genitor de um filho de uma prima de Bruna.

No que se refere à ré Bruna, o investigador Reinaldo citou inúmeras contradições nas versões por ela apresentadas, além de outras a partir do depoimento do vigia Paulo. A primeira contradição refere-se ao comparecimento para recolher as assinaturas dos pontos. O vigia Paulo afirmou que há mais de 15 dias ninguém havia aparecido para o procedimento, inclusive, foi a primeira vez que Bruna havia comparecido no local para tal procedimento, sendo que Bruna afirmou que realizava o ato diariamente. A segunda, as investigações e câmeras de vigilância demonstram que no momento exato em que BRUNA chegou ao Poupatempo o veículo Gol e o caminhão foram filmados em rua próxima ao local. Além disso, os réus que atuaram no roubo não se preocuparam em amarrar BRUNA, fato atestado nas declarações do vigia Paulo, assim como fez com outra vítima, bem como o comparsa solicitou a ela que retirasse a motocicleta do local, oportunidade em que Bruna poderia ter fugido, uma vez que não estava sendo vigiada por nenhum dos corréus, e não o fez. Nesse sentido anotou Reinaldo, referindo-se a Bruna: "Quando sai para retirar a motocicleta, o motorista do caminhão segue com ela, não há ninguém a vigiando, sendo possível sua fuga, porém fica quase três minutos fora do local sem fugir seja com a motocicleta ou a pé. Além disso, havendo cinco pessoas realizando a subtração, não havia sentido em ser justamente BRUNA a retirar a motocicleta".

O vigia Paulo também afirmou que ao descer do segundo andar para o térreo encontrou Bruna desamarrada, ficando evidente que ela estava participando do roubo juntamente com os demais réus.

Anote-se, ainda, que conforme investigação realizada nos aparelhos celulares de Paulo e Bruna, estes mantinham estreito relacionamento, inclusive para a prática de estelionato conforme se observa das gravações de fls. 913/917. Às fls. 921 consta mensagem de Bruna a Paulo onde ela pede: "não me dá o dinheiro na frente da minha mãe". Segundo Reinaldo, ele conversou com a mãe de Bruna e ela confirmou que na sexta-feira anterior ao roubo, PAULO esteve na residência dela para conversar com BRUNA sobre uma motocicleta, indicando muita proximidade entre eles.

Por fim, ao prestar declarações na fase policial (fls. 16/17), Bruna não informou que o elemento que a abordou juntamente com o vigia seria o réu PAULO HENRIQUE, pessoa com a qual mantinha estreito relacionamento, e ao ser interrogada (fls. 42/43) afirmou que "não reconheceu Paulinho como sendo autor do crime, não o vi naquele local naquela data". Entretanto, conforme se observa das suas declarações iniciais (fls. 16/17), ela descreveu o elemento que anunciou o assalto como sendo um "homem alto, gordo, moreno, uma tatuagem no antebraço de cada braço", ou seja, descreveu as características do réu PAULO HENRIQUE, sendo impossível não poder

identifica-lo.

Também deve ser realçado que, conforme Reinaldo informou, as filmagens indicavam que Bruna, o veículo Gol e o caminhão chegaram no Poupatempo no mesmo horário, não havendo dúvida do conluio entre os réus.

Também não há dúvida quanto à participação do réu Reinaldo no roubo. Segundo o investigador Reinaldo, analisando as filmagens das câmeras de segurança, não teve dúvida em reconhecer REINALDO, DANIEL e PAULO HENRIQUE como sendo os três elementos que estavam no veículo Gol em uma praça de Cravinhos, local onde se encontraram com outros dois indivíduos que estavam no caminhão utilizado no transporte do aparelhos de ar condicionado subtraídos. Reinaldo afirmou: "A identificação de REINALDO e DANIEL é certa pois a compleição física é a mesma. Há imagens de Daniel adentrando no imóvel e momentos depois surgem Reinaldo e o motorista do caminhão, o qual não foi identificado. Reinaldo também trabalhava na construção do Poupatempo e então tinha conhecimento da existência das máquinas de ar condicionado, o local em que estavam acondicionadas e do tamanho que deveria ter o caminhão para o carregamento rápido dos equipamentos". Reinaldo, ainda, citou que REINALDO e DANIEL eram amigos no FACEBOOK.

Corroborando a versão apresentada pelo investigador Reinaldo, o réu DANIEL ao ser interrogado em juízo admitiu que "estava na praça conforme as filmagens e foi neste local que soube que seria um roubo. Estavam em cinco pessoas, prefere não dizer os nomes dessas pessoas, algumas não conheço. Estava no interior do veículo Gol e não sabe dizer quem seria o dono. Estavam em 3 pessoas no interior do GOL. Também havia um caminhão com motorista e ajudante e não os conhecia anteriormente. Somente carregou o caminhão e receberia seiscentos reais. Foi até o Poupatempo com o caminhão e as outras duas pessoas permaneceram no veículo GOL". Ou seja, os três que estariam no Gol seriam DANIEL, REINALDO e PAULO HENRIQUE, sendo que não conhecia o motorista e o ajudante que estavam no caminhão.

Por fim, REINALDO trabalhou como pintor no Poupatempo e admitiu que sabia que os aparelhos de ar condicionado estavam depositados no local. Também apresentou álibi que não foi comprovado, de que no momento do roubo estaria em sua residência.

Pode-se concluir que BRUNA e REINALDO, sabedores da existência de 50 equipamentos de ar condicionado depositados no local, entraram em contato com os demais réus para realizar a subtração. Nesse sentido, BRUNA sabia que na data dos fatos quem estaria no local seria o vigia PAULO ALVES DA SILVA JÚNIOR, pessoa que tem deficiência em um dos braços e que não poderia apresentar resistência.

Segundo o vigia, não houve arrombamento, o que significa que BRUNA ingressou no Poupatempo e deixou o portão aberto a fim de que os demais réus adentrassem no imóvel e rendessem o vigia.

Por fim, resta apurar a participação da ré FERNANDA.

A ré FERNANDA é irmã da companheira do réu PAULO HENRIQUE e tinha a posse do veículo Gol. Não há dúvida que Fernanda emprestou o veículo Gol, o qual foi utilizado por Paulo Henrique para trazê-lo até Cravinhos, inclusive até a sede do Poupatempo onde ocorreu o roubo. Em seguida Paulo Henrique retornou a Serrana e devolveu o veículo a Fernanda, ocasião em que ela acabou sendo abordada pelos policiais militares. A prova pericial também comprovou que Fernanda apagou todas as mensagens que estavam em seu celular, o que poderia comprovar ter entrado em contato com Paulo Henrique antes e na data do roubo. Efetivamente há indícios da participação de Fernanda. Entretanto, não há prova segura de que ela soubesse que Paulo Henrique iria utilizar o veículo Gol na prática do roubo em Cravinhos. Quanto à utilização de arma de fogo pelos assaltantes, segundo o investigador Reinaldo, foi a ré BRUNA quem informou tal fato. O vigia Paulo Alves disse que "não viu ninguém com arma de fogo, nem deram a entender que estavam com arma escondida sob a camisa". A ré Bruna, quando prestou declarações à autoridade policial (fls. 16/17) relatou: "depois um deles desceu comigo para eu tirar a moto e nesse momento eu vi um outro rapaz com uma arma tipo pistola". Em juízo ele se retratou e afirmou que nenhum dos cinco assaltantes estavam armados. É evidente que tal retratação visa beneficiá-la. Entretanto, no caso dos autos, não houve violência ou ameaça exercida com arma de fogo contra a vítima Paulo Alves, não podendo incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º - A do

Código Penal. O vigia Paulo ficou impossibilitado de resistir aos assaltantes por ter sido abordado por dois deles que o amarraram.

Os réus, portanto, devem responder pela prática de dois crimes de roubo.

Passo a dosar as penas.

Ré BRUNA

Na primeira fase, fixo a pena base um sexto (1/6) acima do mínimo legal levando-se em consideração o elevado valor dos bens subtraídos, mais de setenta e quatro mil reais, e o fato de não terem sido recuperados, ou seja, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, comprovado o concurso de duas pessoas na subtração, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena de um terço (1/3), totalizando seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa com valor unitário mínimo.

Como foram praticados dois roubos em concurso formal, aumento a pena de um sexto (1/6), totalizando sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa com valor unitário mínimo.

Réu DANIEL

Na primeira fase, fixo a pena base um terço (1/3) acima do mínimo legal levando-se em consideração o elevado valor dos bens subtraídos, mais de setenta e quatro mil reais, o fato de não terem sido recuperados e os maus antecedentes, ostentando o réu condenações definitivas por roubo, tentativa de roubo, tráfico de drogas e embriaguez ao volante (fls. 540/544), ou seja, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, diante da atenuante da confissão, reduzo a pena de um sexto.

Na terceira fase de dosimetria da pena, comprovado o concurso de duas pessoas na subtração, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena de um terço (1/3), totalizando seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e catorze (14) dias-multa com valor unitário mínimo.

Como foram praticados dois roubos em concurso formal, aumento a pena de um sexto (1/6), totalizando sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa com valor unitário mínimo.

Réu PAULO HENRIQUE

Na primeira fase, fixo a pena base um terço (1/3) acima do mínimo legal levando-se em consideração o elevado valor dos bens subtraídos, mais de setenta e quatro mil reais, o fato de não terem sido recuperados e os maus antecedentes, ostentando o réu condenação definitiva por tráfico de drogas (fls. 548/549), ou seja, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (processo nº 0005825-92.2014.8.26.0596 - fls. 549/550) é neutralizada pela atenuante da confissão.

Na terceira fase de dosimetria da pena, comprovado o concurso de duas pessoas na subtração, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena de um terço (1/3), totalizando sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa com valor unitário mínimo.

Como foram praticados dois roubos em concurso formal, aumento a pena de um sexto (1/6), totalizando oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e dezenove (19) dias-multa com valor unitário mínimo.

Réu REINALDO

Na primeira fase, fixo a pena base um terço (1/3) acima do mínimo legal levando-se em consideração o elevado valor dos bens subtraídos, mais de setenta e quatro mil reais, o fato de não terem sido recuperados e os maus antecedentes, ostentando o réu condenações definitivas por roubo (fls. 5553/555), ou seja, cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa com valor unitário mínimo.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria da pena, comprovado o concurso de duas pessoas na subtração, incide a causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena de um terço (1/3), totalizando sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa com valor unitário mínimo.

Como foram praticados dois roubos em concurso formal, aumento a pena de um sexto (1/6), totalizando oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e dezenove (19) dias-multa com valor unitário mínimo.

III

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação a fim de: (1) condenar BRUNA LASSALI LUBERO RODRIGUES, qualificada nos autos, à pena de sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal; (2) condenar DANIEL HENRIQUE PINHEIRO DE AZEVEDO, qualificado nos autos, à pena de sete (7) anos, três (3) meses e três (3) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal; (3) condenar PAULO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e dezenove (19) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal; (4) condenar REINALDO MOLEZINI TELLES, qualificado nos autos, à pena de oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e dezenove (19) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal; (5) absolver FERNANDA MARCOLINO RICARDO, qualificada nos autos, da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 157 § 2º, inciso II e § 2ª-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer dúvida no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade deve ser o FECHADO em relação a todos os réus. No crime de roubo a determinação de outro regime que não seja o fechado é uma temeridade, afrontando ao princípio da necessidade e suficiência, os quais se encontram previstos no artigo 59 do Código Penal. A fixação de outro regime não reprovava nem previne suficientemente.

Nesse sentido:

"O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado, pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACRIM - 16/141, 16/145 e 19/162)".

"O regime apropriado para aquele que pratica roubo qualificado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo é o fechado. Isso em virtude da expectativa nutrida pela sociedade traumatizada, a reclamar aplicação mais inflexível da lei penal, diante do recrudescimento da criminalidade violenta".

Persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus, ficando mantida a decisão de fls. 425/427. Há necessidade da prisão dos réus a fim de resguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa e resgatando a estabilidade social diante da gravidade que representa, nos dias atuais, o crime de roubo. Torna-se necessária a prisão como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Presos em razão da decisão que decretou a prisão preventiva e, diante da sentença condenatória, não há razão para os réus serem colocados em liberdade. Recomendem-se no presídio onde se encontram. Ademais, inaplicável a outorga do benefício do apelo em liberdade a quem já se encontra preso preventivamente, por ocasião da sentença condenatória. Aliás, "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado, ex vi da Lei 5941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor para reparação das vítimas em R\$ 74.848,58, corrigido monetariamente a parti de março de 2022 (fls. 32/33).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs.

Expeça-se alvará de soltura em relação à ré FERNANDA MARCOLINO RICARDO.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários do convênio DPE/OAB e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Cravinhos, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA